

强化房地产经纪行业管理的一些思考

当前,我国的房地产经纪行业发展很快,不仅为消费者买卖和租赁房产提供了很大方便,极大地节约了社会的交易成本,同时也促进了房地产业的健康、持续发展。可以说,哪个地方的房地产经纪行业活跃,哪个地方的房地产业发展就快。

由于房地产经营范围广、专业性强,对从业人员的综合素质要求高,我国的房地产经纪行业从重新恢复到发展壮大只经历了短短二十多年的时间,在如何规范上还缺乏一套比较完善、可操作性强的法律法规体系,各地现行的房地产经纪管理办法相对于日新月异的房地产市场形势难免显得滞后。目前各地都有大量无资质、借证骗照、无证无照的房地产经纪公司。众多非法的公司和人员进入房地产经纪行业,加上市场“准入”门槛较低,许多从事房地产经纪业务的公司和人员先天不足,素质不高,道德水平低下,在交易过程中坑蒙拐骗,严重扰乱了行业的正常经营秩序。在房地产经纪活动中,“不讲资质条件、不讲信誉承诺、不讲收费标准、不讲服务质量、不讲法律责任”的现象非常严重,极大地损害了消费者的利益,从整体上看,目前房地产经纪行业信誉不佳,社会地位不高。

为了改变房地产经纪行业目前这种比较混乱的状况,政府有关部门投入了大量的人力物力。但是,笔者以为,对房地产经纪行业的管理应该是经常性的,不能寄希望一次两次清理整顿来根本解决问题。如果管理不到位,一些在清理整顿中被清除的不良经纪公司和人员就会卷土重来;同时也不能对行业自律寄予太多的希望,如果没有严格的管理和监督,如果那些扰乱市场秩序的公司和人员没有受到惩罚,自律只能是纸上谈兵,房地产经纪行业的整体素质同样难以提高。

笔者认为,作为政府行业管理部门,在现有的房地产经纪管理办法的基础上,不妨在以下方面做一些考虑。

一、建立房地产经纪人员职业资格制度和经纪人负责制度

在房地产经纪活动当中,人的素质应该是最主要的。目前全国各地对房地产经纪人员的要求千差万别,房地产经纪人员的准入门槛较低、良莠不齐。为了改变这种状况,2001年底,国家人事部、建设部联合发文要求建立房地产经纪人员职业资格制度,文件规定在房地产交易中从事居间、代理所有人员都必须取得职业资格证书,并将经纪人员职业资格分为两类:房地产经纪人执业资格和经纪人协理从业资格。取得房地产经纪人执业资格,是进入房地产经纪活动关键岗位和发起设立房地产经纪机构的必备条件。房地产经纪协理协助经纪人处理经纪有关事务,取得经纪人协理从业资格是从事房地产经纪活动的基本条件。结合文件要求,可以考虑建立房



地产经纪人负责制度，要求经纪人对经纪人协理的行为承担责任，如果经纪人协理在交易活动中有违法违规行为，经纪人将为此受到惩罚（直至吊销其执业资格）。这样，房地产经纪人在招聘经纪人协理时就一定会慎重，在管理经纪人协理时一定会严格。一方面会减少房地产经纪活动中的违法违规行为，同时也便于政府部门的日常管理，有利于建立一支具有较强服务能力、良好职业道德和遵纪守法观念的房地产经纪队伍，

二、建立不动产复原基金制度

目前房地产经纪活动中的欺诈现象比较严重，但是因为各种各样的原因许多消费者并没有能够得到赔偿（比如委托的经纪公司或人员携款潜逃或者没有能力赔偿）。这在一定程度上抑制了消费者投诉的积极性（消费者投诉还要花费大量的时间及精力，投诉也有成本）。为了保护消费者的利益，政府部门可以考虑建立不动产复原基金制度，即向所有的房地产经纪公司和人员收取一定的特别规费，建立基金，如果消费者因为经纪公司或人员的不当行为而导致财产损失又不能由当事人赔偿时，可以动用基金进行赔偿（当然，操作一定要严格）。这种办法目前在美国有一些州实行，效果很好。如果消费者的利益在任何情况下都能够得到保护，那么消费者就一定会选择那些合法的房地产经纪公司（这项制度只对合法的经纪公司和人员有效），而且消费者在利益受到损害时也会积极地选择投诉而不是忍气吞声。这样，在一定程度上，非法的经纪公司和人员就会逐渐失去市场。同时，合法设立的经纪公司和人员也会对自己的交易活动采取更加谨慎的态度。不

动产复原基金类似于保险，只不过费用由房地产经纪公司和人员承担。

三、建立各职能部门联合办公制度

房地产经纪服务是一项专业性、技术性很强的工作，在目前管理体系中，一般是先由房地产中介管理部门核发经纪公司的资质，工商部门再发给营业执照。但在实际执行过程中，房地产中介管理部门和工商管理部门两者职能交叉，各自执法依据不同，导致各行其政。一些在中介管理部门没有取得资质的公司，工商部门照样发给营业执照，这些公司一旦发

生问题，中介管理部门又不能吊销其营业执照，对它们的处罚缺乏应有的力度。工商执照与资质审核相脱离，“市场准入”和公平竞争就成了一句空话，房地产中介管理部门有责无权，处于一种极为尴尬的境地。为避免这种状况，必须严格经纪公司的设立流程，对没有取得资质的公司，工商部门一律不能发给营业执照。政府各个职能部门应该建立联合办公制度，要定期组织对经纪公司进行检查，发现违法违规的行为，要严肃处理，及时收回资质证书，吊销营业执照。只有各个职能部门密切配合，严格执法，才能有效地规范房地产经纪行业。

四、规范经纪服务合同制度

对大多数消费者来说，一生当中只有少数几次买卖、租赁房产，再精明的消费者对于经纪服务当中的合同陷阱还是防不胜防。为了避免一些不良经纪公司利用合同来欺诈消费者，政府部门可以对房产经纪合同作出一些规范。规范合同并不是对所有的合同都采取一定的格式，而是规定在房产经纪服务合同中应该包括哪些内容，不应该包括哪些内容。也可以拟订一份类似于“消费者签订合同须知”这样的文件，在上面列举清楚在签订合同时应该注意的事项。要求每一家经纪公司在与消费者签订合同时，都必须将文件提供给消费者阅读，这样在一定程度上可以减少经纪服务当中的合同纠纷。

五、规范经纪收费发票制度

目前的房地产经纪行业收费情况比较混乱，而且中介管理部门对于经纪公司和人员的日常经营状况了解不多，如果消费者不投诉，中介管理部门对经纪公司

和人员的一些违法行为并不知情也难以查证（比如经纪人员在2个或2个以上公司执业）。在征得税务部门同意的情况下，中介管理部门可以对经纪公司的收费发票作出统一规范。在收费发票上，要求列出公司名称、证书编号、经纪人员姓名和资格证书号码，将其中的一联交中介管理部门备案。同时，严格控制这种发票的管理和发放，让消费者知道，只有持这种发票的公司才是合法的经纪公司，以有利于消费者识别和选择。这样不仅可以规范房地产经纪行为，杜绝乱收费现象，中介管理部门可以随时掌握房地产经纪公司和人员的经营行为和业绩，为建立经纪公司和人员的信用档案打下基础，同时还可以打击偷税漏税，一举多得。

六、建立保证金制度

在规范经纪服务收费发票的基础上，房地产中介管理部门还可以对经纪公司和人员的每一笔业务佣金抽取一定比例建立交易行为保证金（根据信誉等级的不同设立不同的比例，信誉好的比例低）。这种保证金将进入特别账户，如果在一定期限内（比如一年），经纪公司或人员没有违法违规的行为，所有款项将无条件返还。反之，中介管理部门不但要依法作出处罚，而且有权将之前所有进入特别账户的资金全部收缴。这样可以加大经纪公司或人员的违法违规成本，同时可以防范一些不良经纪公司或人员在违法违规行为暴露时逃之夭夭，导致无从处罚。建立不动产复原基金制度是为了保障消费者的利益，而建立保证金制度是为了增加房地产经纪公司和人员的约束。两项制度相互补充，但侧重点有所不同。

七、建立证书查询、证实和信誉等级评价制度

利用现代科技的优势，中介管理部门可以将经纪公司的基本情况输入电脑网络，建立档案。同样，每一个获得资格证书的经纪人员的基本情况也要在电脑网络中建立档案。房地产经

纪公司和人员向有关部门办理手续时，必须出示合法有效证件，由有关部门将证件编号输入电脑网络进行证实和登记，否则，有关部门有权拒绝办理手续。中介管理部门在充分了解经纪公司和人员日常经营活动的情况下，应对他们的信誉等级作出评价。信誉等级评价可以包括两个方面：一是对国家诚信，看经纪公司的纳税金额。纳税金额在一定程度上表示了公司的经营规模 and 水平，同时也表示公司对国家诚信。我们难以想象一家实力雄厚、业务繁忙的公司只有少量纳税。二是对消费者诚信，看消费者的满意程度。那些在交易过程中遵纪守法的经纪公司和人员肯定能够获得消费者的认可。通过评价信誉等级，对消费者会有一个明显的导向作用，在房地产经纪行业中也会引起一种积极向上的竞争风尚。

八、建立房地产经纪公司和人员的年审和退出制度

对从事房地产经纪服务的所有公司和人员，中介管理部门应在严格日常管理的基础上，每年集中一定时间对他们的从业行为作出评价，也就是年审。在年审中评定信誉等级，对信誉等级差以及没有参加年审的公司和人员，一定要收回资质证书和执业证书，吊销营业执照，将他们清除出房地产经纪行业。对信誉等级评价不高、经营业绩差的公司和人员，管理部门可以建议其退出经纪行业。有市场准入，同样要有市场退出，这样可以使房地产经纪行业经营有序，便于日常管理。

马志刚 / 责任编辑

